

# MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

## भाग 21 : भारताचा राष्ट्रपती – निवडणूक व महाभियोग

### ① घटनात्मक तरतुदी ★

- कलम 52 – भारताचा राष्ट्रपती
- कलम 53 – संघाची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतीकडे
- कलम 54 – राष्ट्रपतीची निवडणूक
- कलम 55 – निवडणूकीची पद्धत
- कलम 56 – कार्यकाळ
- कलम 58 – पात्रता
- कलम 60 – शपथ
- कलम 61 – महाभियोग
- कलम 62 – रिक्त पद भरण्याची निवडणूक

### ② निवडणूक मंडळ ★★★

#### समाविष्ट :

- लोकसभेचे निर्वाचित सदस्य
- राज्यसभेचे निर्वाचित सदस्य
- राज्य विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य
- दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य

#### समाविष्ट नाहीत :

- संसदेचे नामनिर्देशित सदस्य
- राज्य विधानसभांचे नामनिर्देशित सदस्य
- विधानपरिषदांचे सदस्य

### ③ निवडणूक पद्धती

- प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धती
- एकल संक्रमणीय मत
- गुप्त मतदान
- निर्वाचित आमदारांच्या मतमूल्यात राज्यांच्या लोकसंख्येनुसार एकरूपता
- निर्वाचित खासदारांच्या मतमूल्यात केंद्र व राज्यांचा समतोल
- निवडणूक विवादाचा निर्णय – सर्वोच्च न्यायालय

### ④ पात्रता – कलम 58

- भारताचा नागरिक
- किमान वय – 35 वर्षे
- लोकसभा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र
- लाभांचे पद धारण केलेले नसावे

#### अपवाद :

- राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती
- राज्यपाल
- केंद्र किंवा राज्याचा मंत्री

### ⑤ कार्यकाळ व शपथ

- कार्यकाळ – 5 वर्षे
- पुनर्निवडणूकीस पात्र
- राजीनामा – उपराष्ट्रपतीकडे
- उत्तराधिकारी पदग्रहण करेपर्यंत पदावर राहू शकतो
- आकस्मिक रिक्ता – 6 महिन्यांच्या आत निवडणूक
- शपथ – भारताचे मुख्य न्यायाधीश
- त्यांच्या अनुपस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश

### ⑥ महाभियोग – कलम 61 ★★

#### कारण :

- संविधानाचा भंग

#### प्रक्रिया :

- कोणत्याही सभागृहात प्रस्ताव सुरू होऊ शकतो
- किमान 14 दिवसांची लेखी सूचना
- सूचनेवर सभागृहाच्या एकूण सदस्यांपैकी किमान  $1/4$  सदस्यांच्या सहया
- पहिले सभागृह – एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान  $2/3$  बहुमताने प्रस्ताव
- दुसरे सभागृह आरोपांची चौकशी करते
- राष्ट्रपतीला उपस्थित राहण्याचा व प्रतिनिधित्वांचा अधिकार
- दुसऱ्या सभागृहानेही एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान  $2/3$  बहुमताने ठराव मंजूर केल्यास पदच्युत

निवड = निर्वाचित MP + निर्वाचित MLA | कार्यकाळ = 5 वर्षे | किमान वय = 35

### PYQ लक्षात ठेवा :

- महाभियोग – कलम 61
- कारण – संविधानाचा भंग
- राजीनामा – उपराष्ट्रपतीकडे
- निवडणूक विवाद – सर्वोच्च न्यायालय



# MPSC Combine - भारतीय राज्यव्यवस्था

## भाग 22 : राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्ये

### 1) कार्यकारी अधिकार ★

- संघाची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतीकडे - कलम 53
- सर्व कार्यकारी कारवाई राष्ट्रपतींच्या नावाने

#### नियुक्त्याः

- पंतप्रधान व त्यांच्या सल्ल्याने इतर मंत्री
- भारताचे महान्यायवादी
- नियंत्रक व महालेखापरीक्षक
- राज्यपाल
- सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश
- मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त
- संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य
- वित्त आयोग

### 2) विधायी अधिकार ★★

- संसद अधिवेशन बोलावणे व सत्रावसान
- लोकसभा विसर्जित करणे
- संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाला व वार्षिक पहिल्या अधिवेशनाला अभिभाषण
- राज्यसभेवर 12 सदस्यांचे नामनिर्देशन
- दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलावणे
- विधेयकांवर संमती देणे
- कलम 123 - संसद अधिवेशनात नसताना अध्यादेश
- CAG, UPSC व वित्त आयोगाचे अहवाल संसदेसमोर ठेवणे

### 3) नकाराधिकार (Veto) ★

- पूर्ण नकाराधिकार - संमती नाकारणे
- निलंबनकारी नकाराधिकार - साधे विधेयक पुनर्विचारासाठी परत
- पॉकेट नकाराधिकार - निर्णयासाठी कालमर्यादा नाही
- धन विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवता येत नाही
- घटनादुरुस्ती विधेयकाला संमती देणे बंधनकारक
- भारताच्या राष्ट्रपतीला पात्रताधारित नकाराधिकार नाही

### 4) आर्थिक अधिकार

- वार्षिक अर्थसंकल्प राष्ट्रपतींच्या नावाने संसदेत
- धन विधेयकासाठी पूर्वशिफारस
- अनुदान मागणी राष्ट्रपतींच्या शिफारशीशिवाय नाही
- आकस्मिकता निधीतून आगाऊ रक्कम
- दर 5 वर्षांनी वित्त आयोगाची स्थापना

### 5) न्यायिक अधिकार - कलम 72 ★★

#### शिक्षेबाबतः

- क्षमादान
- शिक्षेचे रुपांतर
- शिक्षा कमी करणे
- शिक्षेत सवलत
- शिक्षा स्थगित करणे

#### लागू प्रकरणेः

- संघ कायद्यावरील अपराध
- लष्करी न्यायालयांची शिक्षा
- मृत्युदंड
- राष्ट्रपती मृत्युदंडास क्षमा करू शकतात

### 6) राजनैतिक व लष्करी अधिकार

- भारताचे आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व
- राजदूत व उच्चायुक्तांची नियुक्ती
- परदेशी राजनैतिक प्रतिनिधींची प्रमाणपत्रे स्वीकारणे
- आंतरराष्ट्रीय करार राष्ट्रपतींच्या नावाने
- संरक्षण दलांचे सर्वोच्च सेनापती
- युद्ध किंवा शांततेचा निर्णय संसदेच्या कायद्याच्या अधीन

### 7) आणीबाणी अधिकार ★★★

- राष्ट्रीय आणीबाणी - कलम 352
- राज्यातील राष्ट्रपती राजवट - कलम 356
- आर्थिक आणीबाणी - कलम 360

#### PYQ लक्षात ठेवाः

- राज्यसभेवर नामनिर्देशन - 12 सदस्य
- अध्यादेश - कलम 123
- क्षमादान - कलम 72
- घटनादुरुस्ती विधेयक - संमती बंधनकारक

कार्यकारी 53 | अध्यादेश 123 | क्षमादान 72 |  
आणीबाणी 352, 356, 360



# MPSC Combine - भारतीय राज्यव्यवस्था

## भाग 23 : भारताचा उपराष्ट्रपती

### ① घटनात्मक तरतुदी ★

- कलम 63 - भारताचा उपराष्ट्रपती
- कलम 64 - राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती
- कलम 65 - राष्ट्रपतीचे कार्य पार पाडणे
- कलम 66 - निवडणूक
- कलम 67 - कार्यकाळ व पदच्युती
- कलम 69 - शपथ
- कलम 71 - निवडणूक विवाद

★ भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च घटनात्मक पद

### ② निवडणूक मंडळ ★★★

समाविष्ट :

- लोकसभेचे सर्व सदस्य - निर्वाचित व नामनिर्देशित
- राज्यसभेचे सर्व सदस्य - निर्वाचित व नामनिर्देशित

समाविष्ट नाहीत :

- राज्य विधानमंडळांचे सदस्य

निवडणूक पद्धत :

- प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व
- एकल संक्रमणीय मत
- गुप्त मतदान
- निवडणूक विवाद - सर्वोच्च न्यायालय

### ③ पात्रता - कलम 66

- भारताचा नागरिक
- किमान वय - 35 वर्षे
- राज्यसभा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र
- लाभांचे पद धारण केलेले नसावे

अपवाद :

- राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती
- राज्यपाल
- केंद्र किंवा राज्याचा मंत्री

### ④ कार्यकाळ व शपथ

- कार्यकाळ - 5 वर्षे
- पुनर्निवडणुकीस पात्र
- राजीनामा - राष्ट्रपतींकडे
- उत्तराधिकारी पदग्रहण करेपर्यंत पदावर राहू शकतो
- आकस्मिक रिक्तता - शक्य तितक्या लवकर निवडणूक
- आकस्मिक रिक्ततेत निवडलेली व्यक्ती पूर्ण 5 वर्षांचा कार्यकाळ
- शपथ - राष्ट्रपती किंवा त्यांनी नियुक्त केलेली व्यक्ती

### ⑤ पदच्युतीची प्रक्रिया ★★

- महाभियोग नाही
- प्रस्ताव फक्त राज्यसभेत सुरू होतो
- किमान 14 दिवसांची पूर्वसूचना
- राज्यसभेच्या त्या वेळच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने ठराव
- लोकसभेची संमती आवश्यक
- संविधानात पदच्युतीचे विशिष्ट कारण नमूद नाही

### ⑥ राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती

- राज्यसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान
- उपराष्ट्रपती राज्यसभेचा सदस्य नसतो
- पहिल्या मतदानात मत देत नाही
- मतांची समानता झाल्यास निर्णायक मत
- सभापती म्हणून वेतन व भत्ते मिळतात

### ⑦ राष्ट्रपती म्हणून कार्य - कलम 65

- राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास कार्यवाहक राष्ट्रपती
- राष्ट्रपती अनुपस्थित किंवा कार्य करण्यास असमर्थ असल्यास त्यांची कार्ये पार पाडतो
- कार्यवाहक राष्ट्रपती असताना राज्यसभा सभापतीची कर्तव्ये पार पाडत नाही
- त्या काळात राष्ट्रपतींचे अधिकार, संरक्षण व सुविधा

राष्ट्रपती निवडणूक = निर्वाचित MP + निर्वाचित MLA

उपराष्ट्रपती निवडणूक = सर्व MP; MLA नाही

PYQ लक्षात ठेवा :

- पदसिद्ध सभापती - राज्यसभा
- राजीनामा - राष्ट्रपतींकडे
- पदच्युती प्रस्ताव - फक्त राज्यसभा
- किमान वय - 35 वर्षे
- निवडणूक विवाद - सर्वोच्च न्यायालय



# MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

## भाग 24 : पंतप्रधान व केन्द्रीय मंत्रिपरिषद

### 1) घटनात्मक तरतुदी ★

- कलम 74 – राष्ट्रपतीला मदत व सल्ला देणारी मंत्रिपरिषद
- कलम 75 – मंत्र्यांबाबत तरतुदी
- कलम 77 – भारत सरकारचे कामकाज
- कलम 78 – राष्ट्रपतीबाबत पंतप्रधानांची कर्तव्ये
- संसदीय शासनाचा वास्तविक कार्यकारी प्रमुख – पंतप्रधान
- नाममात्र कार्यकारी प्रमुख – राष्ट्रपती

### 2) नियुक्ती व कार्यकाळ ★★

- पंतप्रधानांची नियुक्ती – राष्ट्रपती
- सामान्यतः लोकसभेतील बहुमत पक्ष किंवा आघाडीचा नेता
- इतर मंत्र्यांची नियुक्ती – पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती
- मंत्री राष्ट्रपतींच्या प्रसादपर्यंत पदावर
- प्रत्यक्षात मंत्र्यांची पदावधी पंतप्रधानांच्या विश्वासावर
- मंत्री संसद सदस्य नसल्यास 6 महिन्यांच्या आत कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य होणे आवश्यक
- पंतप्रधान लोकसभा किंवा राज्यसभा – कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य असू शकतात

### 3) मंत्रिपरिषदेचा आकार

- 91वी घटनादुरुस्ती, 2003
- पंतप्रधानांसह मंत्र्यांची एकूण संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 15% पेक्षा अधिक नाही
- पक्षांतरामुळे अपात्र सदस्याला विशिष्ट कालावधीत मंत्री होण्यास अपात्रता

### 4) जबाबदारी ★★★

सामूहिक जबाबदारी – कलम 75(3)

- मंत्रिपरिषद लोकसभेला सामूहिकरीत्या जबाबदार
- सर्व मंत्री निर्णयांना सार्वजनिकरीत्या पाठिंबा देतात
- लोकसभेने अविश्वास ठराव मंजूर केल्यास संपूर्ण मंत्रिपरिषद राजीनामा देते

वैयक्तिक जबाबदारी

- मंत्री राष्ट्रपतींच्या प्रसादपर्यंत पदावर
- पंतप्रधान राष्ट्रपतींना मंत्री हटवण्याचा सल्ला देऊ शकतात

### 5) शपथ, वेतन व गोपनीयता

- पद व गोपनीयतेची शपथ – राष्ट्रपती
- शपथेचा नमुना – तिसरी अनुसूची
- वेतन व भत्ते – संसद ठरवते
- मंत्रिमंडळ चर्चेची गोपनीयता राखणे आवश्यक

### 6) पंतप्रधानांचे प्रमुख अधिकार ★

- मंत्र्यांची निवड व खातेवाटप
- मंत्रिमंडळ बैठकीचे अध्यक्ष
- मंत्र्यांच्या कामात समन्वय
- राष्ट्रपती व मंत्रिपरिषद यांच्यातील दुवा
- राष्ट्रपतींना लोकसभा विसर्जनाचा सल्ला
- सरकारचे प्रमुख प्रवक्ते
- महत्वाच्या नियुक्त्यांबाबत राष्ट्रपतींना सल्ला

### 7) कलम 78 – पंतप्रधानांची कर्तव्ये

- मंत्रिपरिषदेचे निर्णय राष्ट्रपतींना कळवणे
- प्रशासन व कायदेविषयक प्रस्तावांची माहिती देणे
- राष्ट्रपतींनी मागितलेली माहिती देणे
- एखाद्या मंत्र्यांचा निर्णय राष्ट्रपतींच्या मागणीवर मंत्रिपरिषदेसमोर ठेवणे

### 8) मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडळातील फरक

| मंत्रिपरिषद:           | मंत्रिमंडळ:                            |
|------------------------|----------------------------------------|
| • सर्व श्रेणीचे मंत्री | • वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्र्यांचा छोटा गट   |
| • मोठी संस्था          | • प्रमुख निर्णय घेणारी वास्तविक संस्था |
| • कलम 74 मध्ये उल्लेख  | • कलम 352 मध्ये 'मंत्रिमंडळ' शब्द      |

नियुक्ती – राष्ट्रपती

सल्ला – पंतप्रधान

जबाबदारी – लोकसभा

मर्यादा – 15%

PYQ लक्षात ठेवा:

- 1) 6 महिन्यांचा नियम – कलम 75
- 2) सामूहिक जबाबदारी – लोकसभा
- 3) मंत्रिसंख्या 15% – 91वी दुरुस्ती
- 4) पंतप्रधानांची कर्तव्ये – कलम 78



# MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

## भाग 25 : भारताचे महान्यायवादी

### 1) घटनात्मक तरतुदी ★★

- कलम 76 - भारताचे महान्यायवादी
- भारत सरकारचे सर्वोच्च कायदा अधिकारी
- संघ कार्यपालिकेचा भाग
- घटनात्मक पद
- इंग्रजी नाव - Attorney General for India
- कलम 88 - संसदेत बोलण्याचा व सहभागी होण्याचा अधिकार

### 2) नियुक्ती व पात्रता

- नियुक्ती - राष्ट्रपती
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी आवश्यक पात्रता असावी:
  1. भारताचा नागरिक
  2. किमान 5 वर्षे उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश; किंवा
  3. किमान 10 वर्षे उच्च न्यायालयाचा अधिवक्ता; किंवा
  4. राष्ट्रपतींच्या मते प्रख्यात विधिज्ञ
- किमान वय संविधानात निश्चित नाही

### 3) कार्यकाळ, वेतन व पदत्याग

- कार्यकाळ संविधानात निश्चित नाही
- राष्ट्रपतींच्या प्रसादपर्यंत पदावर
- हटवण्याची पद्धत व कारण संविधानात नमूद नाही
- राजीनामा - राष्ट्रपतींकडे
- मोबदला - राष्ट्रपती ठरवतात
- निश्चित वेतन नाही
- भारत सरकारचा पूर्णवेळ सेवक नाही

### 4) प्रमुख कर्तव्ये ★★

- भारत सरकारला कायदेविषयक बाबींवर सल्ला देणे
- राष्ट्रपतींनी सोपवलेली कायदेविषयक कामे करणे
- संविधान किंवा कायद्याने दिलेली कार्ये पार पाडणे
- भारत सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहणे
- आवश्यकतेनुसार उच्च न्यायालयांमध्ये भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व

### 5) अधिकार व विशेषाधिकार

- भारतातील सर्व न्यायालयांमध्ये उपस्थित राहण्याचा अधिकार
- संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतात
- ज्या संसदीय समितीत सदस्य म्हणून नामनिर्देशन असेल तिच्या बैठकीत सहभागी
- संसद सदस्यासारखे विशेषाधिकार
- संसदेत मतदानाचा अधिकार नाही

### 6) मर्यादा

- भारत सरकारविरुद्ध सल्ला किंवा वकिली करू नये
- भारत सरकारची परवानगी नसताना फौजदारी प्रकरणात आरोपीचा बचाव करू नये
- भारत सरकारच्या परवानगीशिवाय कंपनीत संचालकपद स्वीकारू नये
- खाजगी कायदेव्यवसायास सामान्यतः परवानगी; सरकारी कर्तव्यांशी संघर्ष नसावा

### 7) महान्यायवादी व सॉलिसिटर जनरल

#### महान्यायवादी:

- कलम 76 अंतर्गत घटनात्मक पद
- भारत सरकारचे सर्वोच्च कायदा अधिकारी
- राष्ट्रपती नियुक्त करतात

#### सॉलिसिटर जनरल:

- घटनात्मक पद नाही
- महान्यायवाद्यांना सहाय्य
- केंद्र सरकार नियुक्त करते

#### PYQ लक्षात ठेवा:

- नियुक्ती - राष्ट्रपती
- पात्रता - सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश
- कार्यकाळ - निश्चित नाही
- राजीनामा - राष्ट्रपतींकडे
- संसदेत मतदान - नाही

कलम 76 = महान्यायवादी | कलम 88 = संसदेत सहभाग | मतदान नाही



# MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

## भाग 26 : भारतीय संसद – रचना व सदस्यत्व

### 1) संसदेची रचना – कलम 79 ★★

भारतीय संसद:

- राष्ट्रपती
- राज्यसभा – Council of States
- लोकसभा – House of the People
- भारतात द्विगृही संसद
- राष्ट्रपती कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसले तरी संसदेचा अविभाज्य घटक

### 2) राज्यसभा – कलम 80

- घटनात्मक कमाल सदस्यसंख्या – 250
  - राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी – कमाल 238
  - राष्ट्रपतींकडून नामनिर्देशित – 12
- नामनिर्देशन क्षेत्रे:
- साहित्य • विज्ञान • कला
  - समाजसेवा
  - राज्यांचे प्रतिनिधी – विधानसभेच्या निर्वाचित सदस्यांकडून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मताने निवड
  - कायमस्वरूपी सभागृह; विसर्जित होत नाही

### 3) लोकसभा – कलम 81

- घटनात्मक कमाल सदस्यसंख्या – 550
- राज्यांमधून – कमाल 530
- केंद्रशासित प्रदेशांमधून – कमाल 20
- सदस्यांची थेट निवड सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराने
- प्रादेशिक मतदारसंघांतून निवड
- लोकसभा विसर्जित होऊ शकते

### 4) कार्यकाळ – कलम 83 ★

राज्यसभा:

- कायमस्वरूपी सभागृह
- सदस्यांचा कार्यकाळ – 6 वर्षे
- दर 2 वर्षांनी सुमारे 1/3 सदस्य निवृत्त

लोकसभा:

- सामान्य कार्यकाळ – 5 वर्षे
- राष्ट्रपती आधी विसर्जित करू शकतात
- राष्ट्रीय आणीबाणीत संसद कायद्याने एका वेळी कमाल 1 वर्षे वाढवू शकते
- आणीबाणी संपल्यानंतर वाढ कमाल 6 महिने

### 5) सदस्यांची पात्रता – कलम 84

- भारताचा नागरिक
- अधिकृत व्यक्तीसमोर शपथ किंवा प्रतिज्ञा
- राज्यसभा – किमान वय 30 वर्षे
- लोकसभा – किमान वय 25 वर्षे
- संसद कायद्याने ठरवलेली इतर पात्रता

### 6) अपात्रता – कलम 102

- लाभांचे पद
- सक्षम न्यायालयाने मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ घोषित
- दिवाळखोर अशून मुक्त न झालेला
- भारतीय नागरिकत्व नसणे किंवा परकीय राज्याशी निष्ठा
- संसदेच्या कायदानुसार अपात्र
- दहावी अनुसूची – पक्षांतरामुळे अपात्रता

### 7) लोकसभा व राज्यसभा – मुख्य फरक

| लोकसभा              | राज्यसभा                 |
|---------------------|--------------------------|
| • जनतेकडून थेट निवड | • अप्रत्यक्ष निवड        |
| • किमान वय 25       | • किमान वय 30            |
| • कार्यकाळ 5 वर्षे  | • सदस्य कार्यकाळ 6 वर्षे |
| • विसर्जित होऊ शकते | • कायमस्वरूपी            |
| • अध्यक्ष           | • सभापती – उपराष्ट्रपती  |

संसद = राष्ट्रपती + राज्यसभा + लोकसभा

लोकसभा: 550, 25 वर्षे | राज्यसभा: 250, 30 वर्षे

### PYQ लक्षात ठेवा:

- संसदेची रचना – कलम 79
- राज्यसभा – कलम 80
- लोकसभा – कलम 81
- कार्यकाळ – कलम 83
- पात्रता – कलम 84



# MPSC Combine - भारतीय राज्यव्यवस्था

## भाग 27 : संसदेचे पीठासीन अधिकारी

### ① लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष - कलम 93 ★

- लोकसभा आपल्या सदस्यांमधून निवडते
- पद रिक्त झाल्यास शक्य तितक्या लवकर निवड
- अध्यक्ष लोकसभेचा प्रमुख पीठासीन अधिकारी
- अध्यक्ष अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष काम पाहतात
- दोघांचे वेतन व भत्ते भारताच्या संचित निधीवर भारित

### ④ अध्यक्षांच्या पदच्युती ठरावावेळी

- अध्यक्ष सभाध्यक्षस्थान भूषवू शकत नाही
- सभागृहात बोलण्याचा व कार्यवाहीत भाग घेण्याचा अधिकार
- पहिल्या मतदानात मत देऊ शकतो
- मतसमता झाल्यास निर्णायक मत नाही

### ② पद रिक्त होणे व पदच्युती - कलम 94

पद रिक्त:

- लोकसभा सदस्यत्व संपल्यास
- अध्यक्षाचा राजीनामा - उपाध्यक्षाकडे
- उपाध्यक्षाचा राजीनामा - अध्यक्षाकडे

पदच्युती:

- लोकसभेच्या त्या वेळच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने ठराव
- किमान 14 दिवसांची पूर्वसूचना
- लोकसभा विसर्जनानंतर अध्यक्ष नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपूर्वीपर्यंत पदावर

### ⑤ राज्यसभा सभापती - कलम 89 ★★

- भारताचा उपराष्ट्रपती राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती
- राज्यसभेचा सदस्य नसतो
- सामान्यतः पहिल्या मतदानात मत नाही
- मतसमता झाल्यास निर्णायक मत
- सभापतीपदावरून स्वतंत्र पदच्युती नाही; उपराष्ट्रपती पदावरून पदच्युतीची प्रक्रिया
- सभापती अनुपस्थितीत उपसभापती काम पाहतात

### ③ अध्यक्षांचे प्रमुख अधिकार ★★ ★

- सभागृहाचे कामकाज चालवणे व शिस्त राखणे
- नियमांचा अर्थ लावण्याचा अंतिम अधिकार
- प्रश्न, प्रस्ताव व ठराव स्वीकारणे
- गणपूर्ती नसल्यास बैठक तहकूब किंवा स्थगित
- सामान्यतः पहिल्या मतदानात मत नाही; मतसमता झाल्यास निर्णायक मत
- विधेयक धन विधेयक आहे की नाही याचा अंतिम निर्णय
- संसदेच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान
- दहाव्या अनुसूचीनुसार लोकसभा सदस्यांच्या पक्षांतर अपात्रतेचा निर्णय
- विधिय संसदीय समित्यांशी संबंधित अधिकार

### ⑥ राज्यसभा उपसभापती

- राज्यसभा आपल्या सदस्यांमधून निवडते
- सदस्यत्व संपल्यास पद रिक्त
- राजीनामा - सभापतीकडे
- पदच्युती - राज्यसभेच्या त्या वेळच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने
- किमान 14 दिवसांची पूर्वसूचना
- पदच्युती ठरावाच्या वेळी अध्यक्षस्थान भूषवू शकत नाही

### ⑦ तात्पुरती व्यवस्था

लोकसभा:

- हुंगामी अध्यक्षाची नियुक्ती - राष्ट्रपती
- नव्या सदस्यांना शपथ व अध्यक्षाची निवड घडवणे

राज्यसभा:

- सभापती सदस्यांमधून उपसभाध्यक्षांचे पॅनेल नामनिर्देशित करतात

### ⑧ अध्यक्ष व सभापती - फरक

| लोकसभा अध्यक्ष:                | राज्यसभा सभापती:                    |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| • लोकसभेतून निवड               | • पदसिद्ध - उपराष्ट्रपती            |
| • सभागृहाचा सदस्य              | • राज्यसभेचा सदस्य नाही             |
| • धन विधेयकाचा निर्णय          | • धन विधेयकाचा अंतिम निर्णय नाही    |
| • संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान | • संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान नाही |

### PYQ लक्षात ठेवा:

- धन विधेयक निर्णय - लोकसभा अध्यक्ष
- संयुक्त बैठक - लोकसभा अध्यक्ष
- राज्यसभा सभापती - उपराष्ट्रपती
- निर्णायक मत - मतसमतेवेळी

लोकसभा - अध्यक्ष

राज्यसभा - उपराष्ट्रपती पदसिद्ध सभापती

सूचना - 14 दिवस



# MPSC Combine - भारतीय राज्यव्यवस्था

## भाग 28 : संसदेची अधिवेशने व गणपूर्ती

### 1) अधिवेशन बोलावणे - कलम 85 ★★

- राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाला अधिवेशनासाठी बोलावतात
- प्रत्यक्षात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने
- एका अधिवेशनाच्या शेवटच्या बैठकीपासून पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या बैठकीपर्यंत 6 महिन्यांपेक्षा अधिक अंतर नसावे
- म्हणून वर्षातून किमान दोन अधिवेशने आवश्यक
- दोन्ही सभागृहांची अधिवेशने एकाच वेळी असणे बंधनकारक नाही

### 2) संसदेची प्रचलित अधिवेशने

- अर्थसंकल्पीय अधिवेशन - साधारणतः जानेवारी/फेब्रुवारी ते मे
- पावसाळी अधिवेशन - साधारणतः जुलै ते ऑगस्ट
- हिवाळी अधिवेशन - साधारणतः नोव्हेंबर ते डिसेंबर

#### टीपः

- ही नावे व कालावधी संविधानात नमूद नाहीत
- विशेष अधिवेशनही बोलावता येते

### 3) तहकूब (Adjournment)

- सभागृहाची बैठक ठरावीक वेळ, दिवस किंवा आठवड्यासाठी स्थगित
- अधिकार - संबंधित सभागृहाचा पीठासीन अधिकारी
- अधिवेशन संपत नाही
- प्रलंबित विधेयके व कामकाज संपत नाही
- काही तासांसाठीही तहकूब शक्य

### 4) अनिश्चित काळासाठी तहकूब (Adjournment sine die)

- पुढील बैठकीची तारीख निश्चित न करता बैठक समाप्त
- अधिकार - पीठासीन अधिकारी
- त्यानंतर राष्ट्रपती सत्रावसान करू शकतात
- पीठासीन अधिकारी पूर्वीही सभागृह पुन्हा बोलावू शकतात

### 5) सत्रावसान (Prorogation) ★

- संपूर्ण अधिवेशनाचा शेवट
- अधिकार - राष्ट्रपती
- दोन्ही सभागृहांचे स्वतंत्रपणे सत्रावसान
- सभागृह विसर्जित होत नाही
- प्रलंबित विधेयके संपत नाहीत
- प्रलंबित सूचना/ठराव सामान्यतः लुप्त होतात

### 6) विसर्जन (Dissolution) ★★

- फक्त लोकसभेचे विसर्जन; राज्यसभा कायमस्वरूपी

दोन प्रकारः

- 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर आपोआप
- राष्ट्रपतींकडून पूर्वी विसर्जित

परिणामः

- लोकसभेतील बहुतेक प्रलंबित कामकाज संपते
- लोकसभेत प्रलंबित विधेयक लुप्त
- लोकसभेने मंजूर करून राज्यसभेत प्रलंबित विधेयक लुप्त
- राज्यसभेत प्रलंबित व लोकसभेने न मंजूर केलेले विधेयक लुप्त होत नाही
- दोन्ही सभागृहांनी मंजूर करून राष्ट्रपतींकडे असलेले विधेयक लुप्त होत नाही

### 7) गणपूर्ती - कलम 100 ★

- सभागृहाची बैठक चालवण्यासाठी एकूण सदस्यसंख्येच्या  $\frac{1}{10}$  सदस्यांची उपस्थिती
- पीठासीन अधिकाऱ्यासह गणना
- गणपूर्ती नसल्यास बैठक तहकूब किंवा स्थगित
- लोकसभा व राज्यसभा दोन्हींना लागू

### 8) महत्वाचे फरक

| तहकूबः                                                                              | सत्रावसानः                                                                        | विसर्जनः                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>बैठक समाप्त</li><li>पीठासीन अधिकारी</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>अधिवेशन समाप्त</li><li>राष्ट्रपती</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>लोकसभेचे अस्तित्व समाप्त</li><li>राष्ट्रपती किंवा कार्यकाळ समाप्ती</li></ul> |

तहकूब = बैठक

सत्रावसान = अधिवेशन

विसर्जन = लोकसभा

गणपूर्ती =  $\frac{1}{10}$

#### PYQ लक्षात ठेवाः

- कलम 85 - अधिवेशन
- कमाल अंतर - 6 महिने
- गणपूर्ती - कलम 100 व  $\frac{1}{10}$
- सत्रावसान - राष्ट्रपती
- तहकूब - पीठासीन अधिकारी



# MPSC Combine - भारतीय राज्यव्यवस्था

## भाग 29 : संसदीय कामकाजाची साधने

### 1) प्रश्नोत्तराचा तास (Question Hour) ★★

- सभागृहाच्या बैठकीचा सामान्यतः पहिला तास
- मंत्री प्रशासन व धोरणांबाबत उत्तरदायी
- लोकसभा व राज्यसभा दोन्हीमध्ये

#### प्रश्नांचे प्रकार :

##### तारांकित प्रश्न :

- तोंडी उत्तर
- पूरक प्रश्न विचारता येतात

##### अतारांकित प्रश्न :

- लेखी उत्तर
- पूरक प्रश्न नाही

##### अल्पसूचना प्रश्न :

- तातडीच्या सार्वजनिक महत्वाच्या विषयावर
- सामान्य सूचना कालावधीपेक्षा कमी सूचनेवर

##### खाजगी सदस्य प्रश्न :

- मंत्री नसलेल्या सदस्याला विचारला जातो

### 2) शून्य तास (Zero Hour) ★★

- प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर सुरु
- साधारणतः दुपारी 12 वाजता
- सदस्य तातडीचे सार्वजनिक विषय मांडतात
- संसदीय कार्यपद्धतीच्या नियमांत औपचारिक उल्लेख नाही
- भारतीय संसदीय नवकल्पना
- 1962 पासून प्रचलित
- प्रश्नोत्तराचा तास आणि दिवसाचे नियोजित कामकाज यांमधील वेळ

### 3) स्थगन प्रस्ताव

- निश्चित, तातडीच्या व सार्वजनिक महत्वाच्या विषयावर
- सामान्य कामकाज स्थगित करून चर्चा
- फक्त लोकसभेत
- सरकारच्या कृती किंवा दुर्लक्षावर टीका
- स्वीकारासाठी किमान 50 सदस्यांचे समर्थन
- मंजूर झाल्याने सरकारचा राजीनामा अनिवार्य नाही

### 4) अविश्वास प्रस्ताव ★★

- फक्त लोकसभेत
- संपूर्ण मंत्रिपरिषदेविरुद्ध
- कारण नमूद करणे आवश्यक नाही
- स्वीकारासाठी किमान 50 सदस्यांचे समर्थन
- मंजूर झाल्यास मंत्रिपरिषदेला राजीनामा द्यावा लागतो
- सामूहिक जबाबदारीची चाचणी

### 5) निंदा प्रस्ताव

- मंत्री, मंत्र्यांचा गट किंवा संपूर्ण मंत्रिपरिषद यांच्याविरुद्ध
- विशिष्ट धोरण किंवा कृतीची कारणे नमूद करावी लागतात
- लोकसभेत
- मंजूर झाल्यास राजीनामा घटनात्मकदृष्ट्या अनिवार्य नाही
- सरकारवरील नाराजी व्यक्त

### 6) इतर साधने ★

#### लक्षबेधी सूचना :

- तातडीच्या सार्वजनिक विषयाकडे मंत्र्यांचे लक्ष
- भारतीय नवकल्पना
- मंत्री निवेदन करतात
- औपचारिक मतदान नाही

#### अल्पकालीन चर्चा :

- सार्वजनिक महत्वाच्या विषयावर चर्चा
- औपचारिक प्रस्ताव नाही
- मतदान नाही

#### अर्धा तास चर्चा :

- आधी उत्तर दिलेल्या प्रश्नातील तथ्य स्पष्ट करणे

#### विशेषाधिकार प्रस्ताव :

- सदस्य किंवा सभागृहाच्या विशेषाधिकार भंगाबाबत

#### आभार प्रस्ताव :

- राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा व मतदान

### 7) प्रस्ताव व ठराव - फरक

#### प्रस्ताव (Motion):

- सभागृहाचा निर्णय मिळवण्यासाठी सदस्याने मांडलेली औपचारिक सूचना
- सर्व प्रस्ताव ठराव नसतात

#### ठराव (Resolution):

- महत्वाच्या विषयावर सभागृहाचे मत किंवा निर्णय
- प्रत्येक ठराव हा मूलतः प्रस्तावाचा प्रकार
- सरकारी, खाजगी सदस्य किंवा वैधानिक ठराव

#### PYQ लक्षात ठेवा:

- शून्य तास - भारतीय नवकल्पना
- स्थगन प्रस्ताव - फक्त लोकसभा
- अविश्वास मंजूर - मंत्रिपरिषद राजीनामा
- निंदा प्रस्ताव - कारण आवश्यक
- अल्पकालीन चर्चा - मतदान नाही

तारांकित = तोंडी + पूरक | अतारांकित = लेखी | शून्य तास = नियमांत नाही

अविश्वास = फक्त लोकसभा + 50 सदस्य



# MPSC Combine - भारतीय राज्यव्यवस्था

## भाग 30 : संसदेतील विधेयकांचे प्रकार

### 1) सामान्य विधेयक ★

- कोणत्याही सभागृहात मांडता येते
- मंत्री किंवा खाजगी सदस्य मांडू शकतो
- सामान्यतः राष्ट्रपतींची पूर्वशिफारस आवश्यक नाही
- दोन्ही सभागृहांनी समान स्वरूपात मंजूर करणे आवश्यक
- राज्यसभा विधेयक नाकारू, दुरुस्त करू किंवा विलंब करू शकते
- मतभेद झाल्यास संयुक्त बैठक शक्य - कलम 108
- साध्या बहुमताने मंजुरी
- राष्ट्रपती संमती देऊ, नाकारू किंवा एकदा पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकतात

### 2) धन विधेयक - कलम 110 ★★

फक्त यासंबंधी तरतुदी:

- कर लावणे, रद्द करणे किंवा बदल
- भारत सरकारचे कर्ज
- भारताचा संचित निधी किंवा आकस्मिकता निधी
- संचित निधीतून विनियोग
- भारत खर्च
- सार्वजनिक पैशांची प्राप्ती, सुरक्षितता किंवा लेखापरीक्षण
- वरील बाबींशी आनुमंगिक विषय

प्रक्रिया:

- फक्त लोकसभेत मांडता येते
- राष्ट्रपतींची पूर्वशिफारस आवश्यक
- लोकसभा अध्यक्षांचे प्रमाणपत्र अंतिम
- राज्यसभा फक्त शिफारसी करू शकते
- राज्यसभेने 14 दिवसांत परत करणे आवश्यक
- लोकसभा शिफारसी स्वीकारू किंवा नाकारू शकते
- संयुक्त बैठक नाही
- राष्ट्रपती पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकत नाहीत

### 3) वित्तीय विधेयक प्रकार-I - कलम 117(1) ★★

- कलम 110 मधील विषय आणि इतर सामान्य विषय दोन्ही
- फक्त लोकसभेत मांडता येते
- राष्ट्रपतींची पूर्वशिफारस आवश्यक
- धन विधेयक नाही
- राज्यसभेला पूर्ण अधिकार - दुरुस्ती किंवा नकार
- मतभेद झाल्यास संयुक्त बैठक शक्य
- राष्ट्रपती पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकतात

### 4) वित्तीय विधेयक प्रकार-II - कलम 117(3)

- भारताच्या संचित निधीतून खर्चाची तरतूद
- कलम 110 मधील विषय नसतात
- कोणत्याही सभागृहात मांडता येते
- मांडण्यासाठी पूर्वशिफारस आवश्यक नाही
- सभागृहांने विचार करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची शिफारस आवश्यक
- सामान्य विधेयकाप्रमाणे प्रक्रिया
- संयुक्त बैठक शक्य

### 5) घटनादुरुस्ती विधेयक - कलम 368 ★★

- कोणत्याही सभागृहात मांडता येते
- मंत्री किंवा खाजगी सदस्य मांडू शकतो
- राष्ट्रपतींची पूर्वशिफारस आवश्यक नाही
- प्रत्येक सभागृहाने स्वतंत्रपणे विशेष बहुमताने मंजूर
- काही तरतुदींसाठी किमान निम्न्या राज्यांची मान्यता
- संयुक्त बैठक नाही
- राज्य विधानमंडळ स्वतःहून विधेयक सुरू करू शकत नाही
- संसद मंजूर केल्यावर राष्ट्रपतींची संमती बंधनकारक

### 6) विशेष बहुमत

- सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि
- उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान 2/3 बहुमत

### 7) झटपट तुलना

|               |                |                     |
|---------------|----------------|---------------------|
| सामान्य:      | कोणतेही सभागृह | संयुक्त बैठक - हो   |
| धन:           | फक्त लोकसभा    | राज्यसभा - 14 दिवस  |
| वित्तीय-I:    | फक्त लोकसभा    | संयुक्त बैठक - हो   |
| वित्तीय-II:   | कोणतेही सभागृह | संयुक्त बैठक - हो   |
| घटनादुरुस्ती: | कोणतेही सभागृह | विशेष बहुमत         |
|               |                | संयुक्त बैठक - नाही |

### PYQ लक्षात ठेवा:

- धन विधेयक प्रमाणपत्र - लोकसभा अध्यक्ष
- धन विधेयक - कलम 110
- वित्तीय विधेयक - कलम 117
- संयुक्त बैठक - कलम 108
- घटनादुरुस्ती - कलम 368